

Empresa:
PTM.

Versión:
1.0

Fecha:
Marzo / 2026

Clasificación:
Uso Interno

1. Objetivo

Esta política establece los lineamientos para identificar, prevenir, declarar y gestionar situaciones de conflicto de interés que puedan afectar la integridad, objetividad o independencia en la toma de decisiones dentro de **PTM**.

2. Alcance

La presente Política es de carácter obligatorio para todos los colaboradores, directivos, consejeros, proveedores, clientes y terceros que mantengan relación laboral, comercial o institucional con **PTM**.

3. Definiciones

Existe conflicto de interés cuando los intereses personales, familiares, financieros o profesionales de un colaborador pueden influir o afectar su objetividad, imparcialidad o capacidad para tomar decisiones en perjuicio de **PTM**.

Un conflicto de interés puede existir cuando:

- Los intereses personales son contrarios a los intereses de **PTM**.
- Se obtiene o se puede obtener un beneficio personal, familiar o para terceros.
- Se favorece indebidamente a proveedores, clientes o socios comerciales.
- Se compromete la imparcialidad en decisiones comerciales, operativas o administrativas.

Tipos de Conflictos:

- Conflicto real: cuando la situación ya está afectando o influyendo directamente en una decisión o acción.
- Conflicto potencial: cuando existe una situación que podría generar un conflicto en el futuro.
- Conflicto aparente: cuando una situación puede percibirse como conflicto de interés, aunque no exista una influencia directa.

Regalo: cualquier bien, servicio o beneficio tangible o intangible, entregado en forma gratuita a una o más personas de la organización o de terceros.

4. Lineamientos / Disposiciones

Situaciones que pueden generar Conflicto de Interés:

1. Relaciones familiares o sentimentales

- No constituyen necesariamente un conflicto de interés, pero deben ser declaradas obligatoriamente.

- Se consideran relaciones:
 - a. Familiares: padres, hijos, cónyuge o pareja, hermanos, suegros, cuñados, tíos, primos, nietos, así como cualquier persona con relación de dependencia económica.
 - b. Sentimentales: relaciones de pareja sin dependencia económica (noviazgo)
- No estarán permitidas las relaciones familiares o sentimentales entre colaboradores cuando:
 - a. Exista línea directa de supervisión o reporte.
 - b. Uno de los colaboradores tenga capacidad de influir o tomar decisiones relacionadas con contratación, evaluación, promociones, salario, asignación de funciones o medidas disciplinarias.
 - c. Exista riesgo de trato preferencial o percepción de favoritismo.
- Todos los colaboradores deberán informar y declarar oportunamente cualquier relación familiar o sentimental existente con otro colaborador dentro de **PTM**, independientemente de que dicha relación represente o no un conflicto de interés.
- En caso de que una relación de esta naturaleza surja posteriormente a la contratación, deberá reportarse oportunamente ante el área de Recursos Humanos para su evaluación.

2. Relación con proveedores o clientes

- Existe conflicto cuando un colaborador es socio o accionista de un proveedor o cliente, recibe beneficios personales, influye en la selección de proveedores con los que tiene relación personal o dirige contratos hacia empresas donde tenga intereses.

3. Actividades externas o negocios propios

- Puede existir conflicto cuando un colaborador mantiene negocios personales relacionados con la actividad de **PTM**, trabaja con empresas competidoras o utiliza información o recursos de la empresa para beneficio personal.

4. Regalos, atenciones o entretenimiento:

- En **PTM** no solicitamos Regalos a Terceros.
- El otorgamiento o recepción de regalos o atenciones deberán cumplir con las disposiciones legales aplicables del país en donde es otorgado y/o recibido, además de lo establecido en el **"Anexo 1"** de la presente Política.

5. Responsabilidades

Responsabilidades de los colaboradores:

- Los colaboradores deben:
 - a. Evitar situaciones que generen conflictos de interés.
 - b. Declarar cualquier posible conflicto de interés de manera inmediata
 - c. Declarar relaciones personales internas.
 - d. Abstenerse de participar en decisiones cuando exista conflicto.

Las situaciones deberán reportarse al área de Recursos Humanos, al Departamento de Ética y Cumplimiento o a través del **Canal de Denuncias AMMI**.

Responsabilidades del área de Recursos Humanos:

- Gestionar con los colaboradores la declaración anual mediante el Formato de Conflicto de Interés para Colaboradores.
- Promover la aplicación de la presente política y gestionar las declaraciones.
- Disponer de los regalos otorgados por Terceros, distintos a artículos promocionales, destinándolos para su uso en rifas o dinámicas durante eventos internos de **PTM**.

Responsabilidades del Departamento de Ética y Cumplimiento

- Evaluar reportes, supervisar cumplimiento y determinar acciones correctivas.

6. Consecuencias por Incumplimiento

- El incumplimiento de esta política podrá derivar en medidas disciplinarias que incluyen amonestaciones, suspensión, terminación de la relación laboral o acciones legales cuando corresponda.
- La gravedad de las medidas dependerá del impacto, intención y consecuencias del incumplimiento.

Firmas de Aprobación

Elaboró:

Sandra Ramirez / Analista Legal y Cumplimiento

Revisó:

Anna Paola Micheletti / CLHR

Aprobó:

Juan Pablo Valdes / Director PTM
Anna Paola Micheletti / CLHR
Fernando Medina / Dirección Jurídica y Cumplimiento
Jose Luis Taylor / CCO/CPO
Mónica Silva Garduño / Human Resources Director LATAM

Anexo 1

- Los regalos recibidos de terceros, así como los que se ofrecen en nombre de **PTM**, de manera directa o indirecta, son:
 - a) Promocionales.
 - b) Ocasionales.
 - c) De valor simbólico.
- Todo regalo que se reciba por parte de terceros distinto a promocionales se debe notificar al área de Recursos Humanos y Ética y Cumplimiento.
- Los colaboradores solo podrán aceptar u otorgar regalos o atenciones, cuando, por su naturaleza, frecuencia o valor económico, no sean susceptibles de influir ni de percibirse como un intento de influir en decisiones comerciales o de negocio.
- Como referencia, se considerarán de valor simbólico aquellos regalos cuyo valor individual no exceda, de forma acumulada en un periodo de 12 meses, el monto máximo de USD 100 (cien dólares estadounidenses), o su equivalente en la moneda local correspondiente al país en donde se reciba o se otorgue el Regalo o atención.
- Independientemente de su valor económico, **no estarán** permitidos los regalos que:
 - a. Se otorguen en el contexto de una negociación, licitación o decisión pendiente.
 - b. Sean recurrentes o acumulativos con la misma contraparte.
 - c. Sean en efectivo o equivalentes (tarjetas de regalo, transferencias, etc.).
 - d. Puedan generar un conflicto de interés o la apariencia de uno.
 - e. No se ajusten a prácticas comerciales habituales
- Queda prohibido solicitar regalos o beneficios a Terceros, aceptar pagos o comisiones personales o entregar regalos a funcionarios públicos.
- En caso de que el proveedor decida otorgar un obsequio que no se encuentre contemplado dentro de la política, deberá notificarse de inmediato al área de Recursos Humanos y departamento de Ética y Cumplimiento para su debido tratamiento.
- Ante cualquier duda, los colaboradores deberán abstenerse o consultar previamente con el Departamento de Ética y Cumplimiento.
- Todos los gastos relacionados a regalos deberán ser registrados adecuadamente en los sistemas contables de **PTM**.